

# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مكتب الأستاذة/ بن يخلف نادية  
محاضرة قضائية لدى محكمة البلدية  
إختصاص مجلس قضاء البلدية  
الكائن مكتبها بشارع فلسطين حي  
بيما عمارة C الطابق الأرضي  
رقم 01 البلدية  
رقم الهاتف: 0772.79.16.42

## محضر تكليف بالحضور لجلسة

( المادة 18 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية )

بتاريخ: السابع عشر من شهر أفريل سنة ألفين وخمسة وعشرون.  
على الساعة: (11 ساعة و 15 دقيقة) صباحا.  
لطلب من الأستاذ: أحمد أونجله محامي معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة.  
لفائدة السيد(ة): زعمون الطيب بن يوسف.

الساكن(ة): بتعاونية نسرين رقم 03 زعبانه - البلدية.

نحن الأستاذة/بن يخلف نادية محاضرة قضائية لدى محكمة البلدية إختصاص مجلس قضاء البلدية  
والكائن مكتبها بالعنوان المدون أعلاه و الواضحة ختمها و توقيعها أسفلها.  
- بناء على عريضة إعادة السير في الدعوى بعد نقض المسجلة أمام مجلس قضاء البلدية بتاريخ: 25/04/13.  
- بناء على المادة 18 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  
كلفت

السيد(ة): 2- زعمون مراد.

الساكن(ة): بالمنطقة الصناعية بن بوالعيد البلدية.

للحضور أمام مجلس قضاء البلدية (الغرفة العقارية) للجلسة المحددة يوم: 2025/05/04  
تحت رقم: 25/934 على الساعة التاسعة (09:00 سا) صباحا.

حتى لا يجهل

إثباتا لما تقدم ذكره حررنا هذا المحضر في اليوم والشهر والسنة المذكورين أعلاه طبقا للقانون.

المحاضرة القضائية

الأستاذة: بن يخلف نادية

محاضرة قضائية

# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مكتب الأستاذة/ بن يخلف نادية  
محاضرة قضائية لدى محكمة البلدية  
إختصاص مجلس قضاء البلدية  
الكائن مكتبها بشارع فلسطين حي  
بيما عمارة C الطابق الأرضي  
رقم 01 البلدية  
رقم الهاتف: 0772.79.16.42

## محضر تسليم تكليف بالحضور

( المادة 19 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية )

بتاريخ: السابع عشر من شهر أفريل سنة ألفين وخمسة وعشرون.  
على الساعة: (11 ساعة)  
بطلب من الأستاذ: أحمد أونجلة محامي معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة.  
لفائدة السيد(ة): زعمون الطيب بن يوسف.

الساكـن(ة): بتعاونية نسرین رقم 03 زعبانة - البلدية.  
نحن الأستاذة/ بن يخلف نادية محاضرة قضائية لدى محكمة البلدية إختصاص مجلس قضاء البلدية  
والكائن مكتبها بالعنوان المذكور أعلاه و الواضحة ختمها و توقيعها أسفل.  
- بناء على عريضة إعادة السير في الدعوى بعد نقض المسجلة أمام مجلس قضاء البلدية بتاريخ: 13/04/25.  
- بناء على المواد: 18، 19، 406، 407 إلى 416 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  
بلغنا وسلمنا

السيد: 2- زعمون مراد.  
العنوان: بالمنطقة الصناعية بن بو العيد البلدية.  
نسخة من التكليف للحضور أمام مجلس قضاء البلدية (الغرفة العقارية) للجلسة المحددة  
يوم: 2025/05/04 تحت رقم: 25/934 على الساعة التاسعة (09:00 سا) صباحا.  
مخاطبين: زعمون مراد (ها) صفته (ها): ..... حسب تصريحه (ها).  
الحامل (لبطاقة الهوية): ..... رقم: .....  
الصادرة بتاريخ: ..... عن: .....  
ونبهناه (ها) بأنه في حالة عدم امتثاله (ها)؛ للتكليف بالحضور سيصدر حكم ضده (ها) بناء على  
ما قدمه المدعى (ة) من عناصر.

حتى لا يجهل

إثباتا لما تقدم حررنا هذا المحضر بالتاريخ المذكور أعلاه وسلمنا نسخة منه للمخاطب مرفق  
بمحضر التكليف بالحضور وأصل العريضة المشار إليها أعلاه طبقا للقانون.

المحاضرة القضائية

امضاء أو بصمة المبلغ له (ها) /

الأستاذة: بن يخلف نادية  
محاضرة قضائية



## الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مكتب الأستاذة/ بن يخلف نادية  
محاضرة قضائية لدى محكمة البلدية  
إختصاص مجلس قضاء البلدية  
الكائن مكتبها بشارع فلسطين حي  
بيما عمارة C الطابق الأرضي  
رقم 01 البلدية  
رقم الهاتف: 0772.79.16.42

### محضر تكليف بالحضور لجلسة

(المادة 18 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية)

بتاريخ: السابع عشر من شهر أفريل سنة ألفين وخمسة وعشرون.  
على الساعة: (11 ساعة صباحا)  
بطلب من الأستاذ: أحمد أونجلة محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة.  
لفائدة لسيد(ة): شركة ذات المسؤولية المحدودة "روزا سيرام" الممثلة من طرف مسيرها زعمون الطيب  
الكائن مقرها: بالمنطقة الصناعية بن بولعيد رقم 44 البلدية - البلدية.  
نحن الأستاذة/ بن يخلف نادية محاضرة قضائية لدى محكمة البلدية إختصاص مجلس قضاء البلدية  
والكائن مكتبها بالعنوان المذكور أعلاه و الواضحة ختمها وتوقيعها أسفل.  
- بناء على عريضة إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة المسجلة أمام محكمة البلدية بتاريخ: 25/04/13.  
- بناء على المادة 18 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  
كلفت:

السيد: 2- زعمون مراد بن يوسف رضوان.

العنوان: بالمنطقة الصناعية بن بولعيد البلدية.

للحضور أمام محكمة البلدية (القسم المدني) للجلسة المحددة يوم: 25/05/08  
تحت رقم القضية: 25/1694 فرع 01 القاعة رقم 01 على الساعة التاسعة والنصف (09:30 صبا).

حتى لا يجهل

إثباتا لما تقدم ذكره حررنا هذا المحضر في اليوم والشهر والسنة المذكورين أعلاه طبقا للقانون.

المحاضرة القضائية



الأستاذة: بن يخلف نادية

محاضرة قضائية

## الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مكتب الأستاذة/ بن يخلف نادية  
محاضرة قضائية لدى محكمة البلدية  
إختصاص مجلس قضاء البلدية  
الكائن مكتبها بشارع فلسطين حي  
بيما عمارة C الطابق الأرضي  
رقم 01 البلدية  
رقم الهاتف: 0772.79.16.42

### محضر تسليم تكليف بالحضور

( المادة 19 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية )

بتاريخ: السابع عشر من شهر أفريل سنة ألفين وخمسة وعشرون.  
على الساعة: 11 ساعة (11:00 صباحا)  
بطلب من الأستاذ: أحمد أونجلة محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة.  
لفائدة لسيد(ة): شركة ذات المسؤولية المحدودة "روزا سيرام" الممثلة من طرف مسيرها زعمون الطيب  
الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بن بولعيد رقم 44 البلدية - البلدية  
نحن الأستاذة/ بن يخلف نادية محاضرة قضائية لدى محكمة البلدية إختصاص مجلس قضاء البلدية  
والكائن مكتبها بالعنوان المذكور أعلاه والواقعة ختمها وتوقيعها أسفلها.  
- بناء على عريضة إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة المسجلة أمام محكمة البلدية بتاريخ: 25/04/13.  
- بناء على المواد: 18، 19، 406، 407 إلى 416 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  
بلغنا وسلمنا

السيد: 2- زعمون مراد بن يوسف رضوان.

العنوان: بالمنطقة الصناعية بن بوالعيد البلدية.

نسخة من التكليف بالحضور أمام محكمة البلدية (القسم المدني) للجلسة المحددة يوم: 25/05/08

فرع 01 قاعة رقم 01 تحت رقم القضية: 25/1694 على الساعة التاسعة والنصف (09:30 سا) صباحا.

مخاطبين: زعمون مراد بن يوسف صفته (ها): مستشار حسب تصريحه (ها)

الحامل (لبطاقة الهوية): مطامحة بكرييف رقم: 11084

الصادرة بتاريخ: 13.04.2013 عن: محكمة البلدية

ونبهناه (ها) بأنه في حالة عدم امتثاله (ها) للتكليف بالحضور سيصدر حكم ضده (ها) بناء على

ما قدمه المدعى (ة) من عناصر.

حتى لا يجهد

إثباتا لما تقدم حررنا هذا المحضر بالتاريخ المذكور أعلاه وسلمنا نسخة منه للمخاطب مرفق  
بمحضر التكليف بالحضور وأصل العريضة المشار إليها أعلاه طبقا للقانون.

إمضاء أو بصمة المبلغ له (ها):



الاستاذة: بن يخلف نادية  
محاضرة قضائية



نوع 01  
25/1694  
05/01/08  
قاعة 01  
الساعة 30.09



الأستاذ : أحمد أونجلة  
Maître : OUNADJELA AHMED  
محامي معتمد لدى المحكمة العليا  
Avocat agréé à la Cour Suprême  
21 02 rue Zerkara Moussa BLIDA  
Tél: 066.21.52.29/ Mob: 0697.99.42.02

عريضة إعادة السير في دعوى رجوع بعد خبرة  
إلزام الحكم بالإرجاء الفصل في دعوى

إلى

السيد رئيس محكمة البلدية  
-القسم المدني-



**لفائدة:** شركة ذات المسؤولية المحدودة "روزا سيرام" الممثلة من طرف مسيرها زعمون الطيب الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بن بولعيد رقم 44 البلدية - البلدية  
مدعية في الإعادة الأستاذ أونجلة أحمد  
**ضد:** 1- زعمون رضوان بن يوسف  
2- زعمون مراد بن يوسف رضوان المقيم بالمنطقة الصناعية بن بولعيد البلدية مدعى عليهما في الإعادة  
**بحضور:** محمد شوشة موثق الكائن مكتبه بشارع مركب بن يوسف (طريق الشفة) إقامة 50 مسكن ديار البستان عمارة البلدية  
مدخل في الخصام

### ليطيب للمحكمة الموقرة

إن العارضة الوكيل عنها الأستاذ أونجلة أحمد محامي معتمد لدى المحكمة العليا ولدى مجلس الدولة الكائن مكتبه بحي 110 مسكن - وسط المدينة - عمارة ف 02 رقم 02 بالبلدية تتشرف بعرضها عليكم ما يلي:

حيث أن العارضة بصفتها المالكة الشرعية للعقارين محل النزاع المبيعين للمدعى عليهما بغبن جلي مقابل ثمن بيع بخص غير عادل ، مجحف في حقها لا علاقة له بقيمتها الفعلية والحقيقية التي تساوي أضعاف ثمن البيع المطعون فيه وقت وقوعه بموجب عقد بيع رسمي مسجل و مشهر لدى المحافظة العقارية محرر من طرف الموثق محمد شوشة بتاريخ 2018/04/25 قامت برفع دعواها الأصلية في قضية الحال مدعومة بتقرير خبرة عقارية محرر من طرف الخبير حاج أحمد رشيد بتاريخ 2019/09/23 ضد المدعى عليهما بصفتهم المشتريين لهما دون دفع ثمن البيع المدون في العقد نقدا للبائعة وذلك من أجل استدراك الغبن الذي وقعت العارضة فيه وإلزامهما بتكملة ثمن البيع العقارين المبيعين المشوب بغبن جلي مستوفي لكافة الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 358 من ق.م.مع إلزامهما بأن يدفعوا لها نقدا ثمن البيع المدون في عقد البيع المطعون فيه وفقا لما تقتضيه المادة 351 من نفس القانون .

وحيث أن محكمة المكان قضت في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع و قبل الفصل فيه بتعيين الخبير شكيرين عبد الحميد للقيام بالمهام التي أسندت له و هي استدعاء الأطراف و الاستماع إليهما الانتقال إلى العقارين محل النزاع و منه معاينتهما معاينة دقيقة وأخذ القياسات اللازمة و وصفهما وصفا دقيقا، تحديد قيمة العقارين وقت البيع الموافق ل 25 أفريل 2018 ذلك بموجب الحكم الصادر عنها بتاريخ 2021/03/11 فهرس رقم 21/01137 و أنه بعد إنجاز الخبرة المأمور بها وإرجاع السير في الدعوى بعد خبرة قضت محكمة المكان إفراغ الحكم الصادر عنها قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 2021/03/11 تحت رقم فهرس 21/01137 السابق الذكر، استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير الأستاذ شكيرين عبد الحميد المودعة بأمانة ضبط المحكمة بتاريخ 2021/06/08 تحت رقم 21/276 وبالنسبة تعيين الخبير العقاري الخبير وشان محمد الذي أسندت له المهام المدونة في منطوق الحكم الصادر عنها في 2022/03/10 تحت رقم 22/00983

وحيث أنه بعد إنجاز الخبرة المأمور بها وإرجاع السير في الدعوى تقدم مجددا المدعى عليهما بإجراء تحقيق لسماع الأطراف و شهودهم رغم سبق رفضه بموجب الحكم رقم 22/00983 السابق الذكر لعدم تأسيسه القانوني ولمخالفته للمادة 334 من ق.م. و دفعا أيضا بأن عقد البيع المطعون فيه بالغبن يدخل ضمن عملية قسمة ودية بين الأطراف للخروج من حالة الشيع دون دعم إدعائهما بأي وثيقة أو سند قانوني يدعم إدعائهم قضت محكمة المكان برفضه أيضا لعدم تقديمهما ما يثبت إدعاءاتهما بإيداع ملف لدى الموثق لإجراء قسمة ودية كما أن عقد البيع المشار إليه عقد رسمي صحيح منتج لاثاره القانونية و لم يطعن فيه بالتزوير و قضت قبل الفصل في الموضوع بتعيين الخبيرة العقارية زعاف آمال للقيام بنفس المهام المحددة في الحكم الصادر عنها بتاريخ 2022/03/10 تحت رقم

22/00983 مع أخذ بعين الاعتبار الملاحظات المذكورة في حيثيات الحكم المطلوب إفراغه و إضافة مهمة تحديد طبيعة العقاري الثاني محل عقد البيع المتمثل في قطعة أرض عارية واقعة بالمكان المسمى زعبانة بلدية البلدة ذات مساحة 65 أر مجموعة ملكية 19 قسم 2 من مخطط المسح لبلدية البلدة إن كانت فلاحية أم عمرانية بعد الاتصال بالمصالح المختصة مع إرفاق صور فوتوغرافية حية بموجب الحكم المطلوب إفراغه الصادر عنها بتاريخ 2023/05/25 تحت رقم 23/03058 المقدم للنقاش وأن الخبرة المعنية أنجزت المهمة الموكلة إليها وقامت بإيداع تقرير خبرتها لدى أمانة ضبط المحكمة في 2023/10/22 تحت رقم 23/610 وأن العارضة دفعت مصاريف الخبر المنجزة المبينة مثبتة بوصلي الدفع الصادرين عن أمانة ضبط الصندوق محكمة المكان المرفقين

وحيث أنه و بعد إرجاع السير في الدعوى بعد خبرة من طرف العارضة بموجب عريضة إرجاع السير في الدعوى بعد خبرة مسجلة بتاريخ 2023/11/23 تحت رقم 24/05716 تقدم المدعى عليهما بتاريخ 2024/04/04 و بعد تأجيلات عديدة تقدم المدعى عليهما بطلب إرجاء الفصل في الدعوى إلى غاية الفصل النهائي في دعوى مسجلة أثناء سير الدعوى لدى القسم العقاري لمحكمة المحكان بتاريخ 2024/03/17 تحت رقم 24/01476 من أجل الطعن في العقد الرسمي للبيع المشهر محل النزاع بالصورية و بالنتيجة القول بأن التصرف هو مبادلة و ليس بيعا دون تقديم أي عقد آخر مستتر يدعم إدعائهما التسويقي و دون الطعن في العقد الرسمي بالتزوير فاستجابت محكمة المكان لطلبهما و قضت بإرجاء الفصل في دعوى إرجاع السير في الدعوى إلى غاية الفصل النهائي في الدعوى السابقة الذكر بموجب الحك الصادر عنها بتاريخ 2024/05/09 فهرس رقم 24/02647 المقدم للنقاش و المطلوب إفراغه

وحيث أن الدعوى التي قضت محكمة المكان بإرجاء الفصل في دعوى الحال إلى غاية الفصل فيها تم رفضها لعد التأسيس من طرف القسم العقاري لمحكمة المكان بموجب الحكم الصادر عنها بتاريخ 2024/10/06 فهرس رقم 24/04611 مؤيد بقرار الغرفة العقارية لمجلس قضاء البلدة بتاريخ 2025/03/23 فهرس رقم 25/00748 لكن للأسباب التي أقرها المجلس وهي أن العقد محل النزاع محرر بتاريخ 2018/04/25 من الموثق شوشة محمد مشهر بتاريخ 2018/07/19 مجلد 5251 رقم 57 بين كل من السادة زعمون رضوان و، زعمون مراد و زعمون الطيب بصفتهم الأعضاء الوحيدين بالعارضة يتعلق ببيع للسيد زعمون مراد و زعمون رضوان العقارين محل النزاع وأن المجلس لاحظ بأنه "من بين كل العقود المبرمة بنفس التاريخ وأمام نفس الموثق تم الطعن فقط بصورية العقد المذكور على أنه يستتر وراء قسمة ودية و الخروج من حالة الشيوخ وهو الأمر غير المستساغ لتقديم طلب الحال بحكم أنه لم يتم توضيح العقد المستتر الذي يشترط القانون أن يكون عقد مسمى مستتر وراء العقد الصوري بحيث تمسك المستأنفان فقط بكون عقد البيع المذكور يخفي في حقيقته قسمة ودية لكن دون تحديد نوع العقد"

و حيث أنه يتجلى مما سبق سرده ومن مضمون حكمي محكمة المكان الأول المؤرخ في 2022/03/10 والثاني المؤرخ في 2023/05/25 ومن قرار مجلس القضاء البلدية المؤرخ في 2025/03/23 المؤيد للحكم المؤرخ في 2024/10/06 الراض لدعوى المدعى عليهما رقم 24/1476 للأسباب التي أقرها المجلس بأن المدعى عليهما لم يقدموا أمام محكمة المكان ما يثبت إدعاءاتهما بإيداع ملف لدى الموثق لإجراء قسمة ولم يوضحا العقد المستتر الذي يشترط القانون أن يكن عقد مسمى مستتر وراء العقد الذي يدعيان بأنه صوري و لم يقدماه و أن دعوى العارضة مؤسسة على عقد رسمي مشهر باعتباره حجة لما ورد فيه حتى يثبت تزويره وعليه

#### في الشكل:

حيث أن دعوى الحال مستوفية لكافة الشروط و الأشكال و الآجال القانونية فهي مقبولة شكلا

#### في الموضوع:

حيث أن الخبرة المعنية زعاف أمال من طرف محكمة المكان أنجزت المهام الموكلة إليها وحددت القيمة الحقيقية الفعلية للعقارين محل النزاع و حددت قيمة التعويض عن العقار الصناعي الأول المتواجد بالمنطقة الصناعية بن بولعيد ب 409.743.444 دج متكون من مبلغ تعويض عن الوعاء القاري (الأرض) قدره 369.390.000 دج زائد قيمة المستودع الذي قدرته بعد حسم مبلغ الإهتراء للبناء ب 39.853.444 دج و قيمة بناية تحويل الكهرباء الذي قدرته ب 500.000 دج و قيمة العقار الثاني المتواجد خارج المحيط العمراني ذو واجهة على الطريق السيار والقريب من المناطق العمرانية ب 26.000.000 دج أي قيمة إجمالية للعقارين وقت البيع قدرها 435.743.444 دج للعقارين باعتباره ثمن المثل المعبر عن القيمة الحقيقية و الفعلية للعقارين المبيعين وقت البيع الموافق ل 25 أبريل 2018



و حيث أنه يتجلى من تقرير الخبرة المنجزة والوثائق و الصور المرفقة به بأن الخبرة قامت بالمهمة الموكلة إليها على أحسن ما يرام وأجابت عن كافة تساؤلات وانشغالات المحكمة الموقرة فيتعين الحكم بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرفها

وحيث أنه جلي من خلال ما توصلت إليه الخبرة والمؤكد لما الخبراء السابقين أن تصولوا إليه قبلها بأن ثمن المثل يساوي أضعاف مبلغ ثمن البيع المحدد بالعقد الرسمي للبيع العقاري المشهر المطعون فيه بالغبن و تبين بوضوح بأن الشروط الغبن المحددة بموجب المادة 358 من القانون المدني متوفرة مما يجعل حق العارضة في مطالبة المدعى عليهما بصفتهم المشتريان بتكملة ثمن البيع إلى أربعة أخمس ثمن المثل و أن حق العارضة البائعة ثابت و شرعي وحقها في استدراك الغبن مستحق قانونا مما يجعل دعواها مبررة و مؤسسة قانونا و منطقيا يتعين الاستجابة إليها

وحيث أنه إضافة إلى ذلك فإنه من المعلوم بأن دعوى الغبن تقوم على أساس مادي محض لا يكلف فيها المالك البائع الإثبات أنه وقع في غلط أو ضحية غش بل أن يثبت فقط توافر شروط الغبن لأنها ترجع في طبيعتها إلى فكرة التعادل بين المبيع و الثمن وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا المبين في القرار الصادر عنها بتاريخ 20/06/2001 قضية (ع.ح.) ضد (ب.ش. - ت.) المنشور في المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد الأول لسنة 2002 المقدم للنقاش وأنه جلي من تقارير الخبرات القضائية المنجزة أنها متقاربة جدا في نتائجها المتعلقة بالقيمة الحقيقية للعقارين و بأن كل الخبراء توصلوا إلى نفس الفارق الشاسع بين القيمة الحقيقية التي حدوها و ثمن بيع العقارين المطعون فيه المبين في العقد الرسمي للبيع العقاري محل النزاع و المطلوب تكميلته مما يثبت بصفة قطعية توافر شروط الغبن وحق العارضة البائعة المتضررة في الحصول على تكملة الثمن البيع التي تطالب بها و حقها المشروع في جبر الضرر الذي تكبدته من جراء هذا الغبن

وحيث أنه بما أن ثمن المثل للعقارين المبيعين تم تقديره من طرف الخبرة ب 435.743.444 دج و ما دام أن للبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل طبقا للمادة 358 من ق.م. يكون المبلغ التكميلي لثمن بيع العقارين محل النزاع المستحق الدفع نقدا للعارضة البائعة من طرف المدعى عليهما بصفتهم المشتريان لهما مقدر ب 348.594.755 دج يتعين الحكم بإلزامهما بدفعه لها نقدا لاستحقاقه القانوني

وحيث أن التعويض عن الغبن الذي وقعت العارضة فيه ألحقها أضرار معتبرة و أن نسبة التعويض عنه لا تغطي سوى جزء من الضرر و ليس الضرر بكامله مما يجعل طلب العارضة بالتعويض مبرر و مؤسس

و حيث أنه ومن جهة أخرى و فيما يتعلق بثمن البيع الأصلي المطلوب تكميلته المقدر ب 36.950.000 دج المدون في عقد البيع فإنه لم يتم دفعه نقدا من طرف المشتريين المدعى عليهما للعارضة وفقا لما تقتضيه المادة 351 من ق.م. التي تشترط وجوبا دفع ثمن البيع من طرف المشتريين نقدا من أموالهما الخاصة وليس من أموال العارضة البائعة مما يجعله دين ثابت في ذمة المشتريين و مستحق الدفع نقدا لفائدة الشركة البائعة

وأنه من المعلوم بأن ممتلكات العارضة باعتبارها شركة تجارية ذات المسؤولية المحدودة غير قابلة للمقاصة وأن المبالغ المدونة في الحسابات الجارية للشركاء فيها المفتوحة في دفاتر المحاسبية الداخلية للشركة لا تعبر عن أموال موجودة تابعة للشريك صاحب الحساب و إنما تعبر فقط عن دين في ذمة الشركة تجاهه وأن الدين الذي في ذمة الشركة تجاه الشركاء فيها تحكمه في حالة وجوده الأحكام الخاصة للمادة 16 من القانون الأساسي للشركة

و أنه ثابت من خلال مضمون العقد الرسمي للبيع محل النزاع بأن المشتريين المدعى عليهما لم يدفعوا من أموالهما ثمن البيع المدون فيه نقدا للعارضة البائعة وفقا لما تقتضيه المادة 351 من ق.م. السابقة الذكر و أن المدعى عليهما تسلموا العقارين فعليهما دفع الثمن الذي هو دين ثابت في ذمتهم ، حال و مستحق الدفع يتعين الحكم بإلزامهما بدفعه نقدا للعارضة البائعة من أموالهما و خارج أموال الشركة وفقا لما يقتضيه القانون

وحيث أن العارضة دفعت مصاريف الخبرات الثلاث المنجزة في قضية الحال المقدرة بمبلغ إجمالي قدره 375.000.000 دج متكون من مصاريف الخبرة المعدة من طرف الخبير شكيرين عبد الحميد ذات مبلغ 80.000 دج و مصاريف خبرة الخبير وشان محمد المقدرة ب175.000 دج ومصاريف خبرة الخبيرة زعاف آمال المقدرة ب120.000 دج

#### لهذه الأسباب

تلتمس العارضة من سيادتكم، سيدي الرئيس استدعاء الأطراف أمامكم لأقرب جلسة ممكنة من أجل:

في الشكل: الحكم بقبول الدعوى شكلا

في الموضوع: إفراغ الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع عن محكمة المكان الأول في 2021/03/11 تحت رقم فهرس 21/01137 و الثاني بتاريخ 2022/03/10 تحت رقم فهرس 22/00983 والثالث الصادر بتاريخ 2023/05/25 تحت رقم فهرس 23/03058 المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة زعاف آمال المودعة بتاريخ 2023/10/22 لدى أمانة ضبط محكمة المكان تحت رقم 23/610 و بالنتيجة:

- الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعوا نقدا للعارضة مبلغ ثلاثمائة وثمانية وأربعون مليون و خمسمائة و أربعة وتسعون ألف و سبعمائة و خمسة و خمسون دينار جزائري (348.594.755.00 دج) تكملة لثمن بيع العقارين محل النزاع للمدعى عليهما بغبن جلي يزيد عن خمس ثمن المثل إلى أربعة أخماس ثمن المثل طبقا للمادة 358 من ق.م.
- الحكم بإلزامهما بأن يدفعوا للعارضة نقدا ومن أموالهما الخاصة خارج أموال الشركة المبلغ الأصلي لثمن البيع المطلوب تكملته المقدر بستة و ثلاثين مليون و تسعة وخمسون ألف دينار جزائري (36.950.000 دج)
- الحكم بإلزامهما بأن يدفعوا للعارضة مبلغ عشرين مليون دينار جزائري (20.000.000 دج) تعويضا عن الأضرار المادية والمالية التي لحقت بها من جراء الغبن مع إلزامهما باسترجاع لها مصاريف الخبرات الثلاثة المنجزة في قضية الحال المقدرة بثلاثمائة و خمسة و سبعون ألف دينار جزائري (375.000 دج) مع تحميلهما جميع المصاريف القضائية

حرر بالبلدية في 2025/04/13

تحت سائر التحفظات  
الأستاذة العارضة وكيلها جلية  
Maître : GUNADIELA AHMED  
محامي معتمد لدى المحكمة العليا  
Avocat agréé à la Cour Suprême  
Cité 110 Lgts Centre Ville St 52 N° 04 rue Zerkaka Moussa BLIDA  
Tel : 025.21.52.29 / Mob: 0697.99.42.02



عريضة إعادة السير في الدعوى بعد نقض

**الفائدة:** زعمون الطيب بن يوسف الساكن بتعاونية نسرين رقم 03 زعبانة - البليدة  
مدعي في الإعادة      الأستاذ أونجلة أحمد

**ضد: 1- زعمون رضوان،**

2- زعمون مراد المقيمان بالمنطقة الصناعية بن بوالعيد البلدية

مدعى عليهما في الإعادة

**ليطيب للمجلس الموقر**

إن العارض، الوكيل عنه الأستاذ أنجلة أحمد محامي لدى المجلس معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة يتشرف بعرضه على سيادتكم ما يلي:

حيث أن المرحوم زعمون يوسف تملك قيد حياته قطعة أرض صناعية تحمل رقم 43 الكائنة بالمنطقة الصناعية بن بولعيد بالبلدية مشيد على أكبر جزء منها بناية تتمثل في مصنع صناعي لإنتاج مواد زخرفية وأنه بعد وفاته سنة 2007 قام الورثة الذين انقسموا إلى فريقين "أ" و "ب" بقسمة ودية للتركة وأنه في هذا الإطار آلت في الشيوخ ملكية القطعة الأرضية محل النزاع بمساحتها المدونة في العقد الأصلي للملكية المقدرة ب 4794 م<sup>2</sup> و ملكية المصنع المشيد فوقها لفائدة الفريق "ب" الذي ينتمي إليه العارض و المدعى عليهما في الإعادة بعد نقض إلى جانب وارث رابع زعمون محمد بنسبة الربع (4/1) من كل جزء لكل واحد منهم كما هو مبين بوضوح في محضر الاجتماع العائلي المتضمن اتفاق الورثة المحرر في 2008/03/23 المجسد في العقد الرسمي المحرر من طرف الموثق شوشة محمد المؤرخ في 2008/05/26 الذي تضمن وقت تقويم التركة الفصل بين القطعة الأرضية و المصنع المشيد فوق جزء منها وأنه تنفيذا لهذا الاتفاق الودي الملزم لكل أطرافه تم تحويل ملكية الجزئين منهما القطعة الأرضية محل النزاع في الشيوخ لفائدة الفريق "ب" الذي ينتمي إليه العارض و المدعى عليهم في الإعادة بعد النقص بموجب عقد رسمي لمبادلة العقارات بين الورثة محرر من طرف نفس الموثق بنفس التاريخ 2008/05/26 مشهر بالمحافظة العقارية في 2009/03/03 مجلد 4908 رقم 79 (وثيقة رقم 02 و 03)

حيث أنه قبل تسلم المالكين الدفتر العقاري المتعلق بهذه الملكية قام العارض بإبرام عقد هبة تضمن هبة نصيبه في حقوق عقارية مشاعة مقدار بالربع (4/1) في قطعة ارض ذات طابع صناعي التي تم تقويمها باتفاق الأطراف بـ 30.000.000 دج الذي تم دفع حقوق التسجيل على أساسه لفائدة المدعى عليهما في الإعادة موجب عقد رسمي للهبة محرر بتاريخ 2018/04/25 مسجل بمفوضية التسجيل والطابع للبلدية بتاريخ 2018/05/16 كما هو مبين في شهادة تسجيله المعدة من طرف مفوضية الطابع والتسجيل للبلدية بتاريخ 2019/08/13 (وثيقة رقم 04) و أنه وبعد تسجيل العقد قام الموثق المحرر له بإيداعه لدى المحافظة العقارية بالبلدية بمضمونه الأصلي من أجل إشهاره بمضمونه الحقيقي المتفق عليه و أن طلبه قبول بالرفض من طرف المحافظ العقاري للبلدية

حيث أنه بعد تسليم الدفتر العقاري المحرر باسم كل الشركاء في الملكية المشاعة بما فيهم العارض بتاريخ 2018/11/25 (وثيقة رقم 05) أي بعد مضي 07 أشهر من تاريخ إبرام عقد الهبة ورفض إشهاره من طرف المحافظ العقاري قام الموثق بطلب انفرادي من المدعى عليه زعمون رضوان في غياب العارض الوهاب و دون موافقته من الموثق شوشة محمد المحرر للعقد الأصلي تحرير عقد آخر جديد أحادي الجانب بعنوان عقد إيداع لعقد الهبة السابق المحرر والمسجل من طرفه هو بنفسه الموجود بأصول مكتبه و غير المشهر و بعد إدخال تغيير موضوعه في فقرتي "التعيين" و "أصل الملكية" المدونتين فيه وذلك بإضافة عبارة بناية مشيدة فوق القطعة الأرضية في فقرة التعيين و تغيير أصل الملكية و المساحة في فقرة أصل الملكية وتحريرهما بالنحو المذكور أدناه لجعلها مطابقة لما ورد في الدفتر العقاري

#### فقرة التعيين:

تم تغيير نص الفقرة المدونة في العقد المؤرخ في 2018/04/25 و تعويضه بالنحو التالي: إبقاء عبارة "بموجب عقد هبة تلقاه الموثق أدناه بتاريخ الخامس و العشرين أبريل الفين و ثمانية عشر) 2018/04/25) المسجل بالمفتشية المختصة بالطابع والتسجيل بالبلدية يوم السادس عشر مايو الفين و ثمانية عشر قائمة ع.م.ع. 3350 مقتطع 118006553 على حالها و تعويض ما تبقى من الفقرة لتصبح محررة على النحو التالي: وهب السيد زعمون الطيب بن يوسف الحاضر من جهة أولى (و هذا غير صحيح و مخالف الواقع و مستحيل أصلا كون العارض كان غائب و ليس طرف في العقد ) حقوقه العقارية المشاعة مقدره بالربع (4/1) في قطعة ارض "عليها بناية" تقع ببلدية البلدية بالمكان المدعو المنطقة الصناعية بن بولعيد (البلدية) تبلغ مساحتها 46أر 05 سآر تحمل مجموعة ملكية 07 قسم 47 من مخطط المسح لبلدية البلدية (وهذا مخالف للواقع كون العارض لم يكن حاضرا) و ذلك عوض ذكر التعيين الحقيقي المدون في العقد الأصلي المذكور في عرض العقد الذي تضمن هبة حقوقه العقارية في قطعة أرض مساحتها 4.794 م<sup>2</sup> و هذه القطعة تحمل رقم 43 من مخطط التجزئة المنصلة من قطعة أرض كبيرة مساحتها 47هـ 63 أر 05 سآر ... "

#### فقرة أصل الملكية:

تم تغيير نص الفقرة المدونة في العقد المؤرخ في 2018/04/25 و تعويضه على النحو التالي: إدخال عبارة "ألت ملكية الحقوق العقارية الموهوبة حاليا للواهب السيد زعمون الطيب بن يوسف بموجب إيداع وثائق مسح الأراضي المتعلقة بالإجراءات الأولية لشهر العينية و غيرها في السجل العقاري الذي نشأ عنه الدفتر العقاري المشهور بالمحافظة العقارية بالبلدية بتاريخ 2009/11/30 حجم 05 تربية 612" عوض ذكر أصل ملكية الحقيقي المدون في العقد الأصلي الذي كان نصها محرر كما يلي "ألت ملكية الحقوق العقارية الموهوبة حاليا (أي وقت تحرير العقد) للواهب زعمون الطيب بن يوسف (العارض) بموجب عقد مبادلة محرر لدى نفس الموثق بتاريخ 2008/05/26 مسجل بالمفتشية المختصة بالطابع و التسجيل بالبلدية يوم 2008/06/17 و أشهرت نسخة منه بالمحافظة العقارية بالبلدية يوم 2009/03/03 مجلد 4908 رقم 79 و قوم العقار ككل ب 25.825.000 دج "

حيث أن الموثق شوشة محمد استجاب لطلب المدعى عليه وقام بتحرير العقد التوثيقي الأحادي الجانب المطعون فيه المؤرخ في 2018/12/04 بعنوان عقد إيداع في مظهره و عقد تعديلي في مضمونه بتغيير فقرتي تعيين الشيء الموهوب و أصل ملكيته في غياب الوهاب و دون موافقته و قام بتسجيله بموضوعه الجديد المخالف لموضوع العقد الأصلي المعدل للعقد السابق المحرر على مقاس طالب التعديل الموهوب لهما على النحو المذكور أعلاه لدى مفتشية التسجيل والطابع بالبلدية بتاريخ 2018/12/24 قائمة ع.م.ع. 8026 مجلد 194 صفحة 29 رقم 03 و هو العقد الذي تم إشهاره بطلب من الموثق المحرر له كعقد هبة قائم بذاته لدى المحافظة العقارية بتاريخ 2019/01/17

حيث أن الموثق قام بعد ذلك بتسليم العارض شهادة محررة من طرفه بتاريخ 2019/03/21 تتضمن قيام العارض بهبة حقوق عقارية مشاعة بالربع (4/1) في قطعة أرض "عليها بناية" تقع ببلدية البلدية بالمكان المدعو المنطقة الصناعية بن بولعيد (البلدية) تبلغ مساحتها 46أر05 سار تحمل مجموعة ملكية 07 قسم 47 دون ذكر تاريخ عقد الهبة وبمضمون متناقض مع مضمون العقد الأصلي (وثيقة رقم 07) وأن العارض تحصل بعد تسلمه هذه الشهادة على نسخة من البطاقة العقارية من المحافظة العقارية للبلدية محررة بتاريخ 2019/07/21 تبين بأن العقد الذي تم شهره كعقد هبة قائم بذاته وناقل لملكية العارض هو العقد المطعون فيه الأحادي الجانب المؤرخ في 2018/12/24 و ليس العقد المؤرخ في 2018/04/25 الذي لم تتضمنه هذه البطاقة التي لم تذكره أصلا (وثيقة رقم 08) وأن مضمون الشهادة المحررة بتاريخ 2019/03/21 من طرف الموثق المتعلقة بهذه المعاملة متناقضة في آن واحد مع ما ورد في العقدين

حيث أنه بناء على ما سبق قام العارض برفع دعواه الأصلية في قضية الحال المسجلة تحت رقم 19/03805 من أجل إبطال العقد المطعون فيه المحرر بعنوان عقد إيداع وبمضمون تعديل موضوع العقد غير مشهر المؤرخ في 2018/04/25 المحرر من طرف الموثق لأستاذ شوشة محمد بتاريخ 2018/12/04 مسجل ومشهر بمسعى منه بتاريخ 2019/01/17 مجلد 5264 رقم 10 بوصف عقد هبة قائم بذاته أمام محكمة البلدية- القسم العقاري التي قضت في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفضها لعدم التأسيس بموجب الحكم الصادر عنها في 2020/01/14 (وثيقة رقم 09)

حيث أن هذا الحكم كان محل استئناف من طرف العارض أمام مجلس قضاء البلدية -الغرفة العقارية التي قضت بعد سماع خارج الجلسة و في غياب الأطراف الموثق المحرر للعقدين المتنازع من أجلهما الذي أكد عدم شهر العقد الأصلي بموجب محضر سماع غير وجاهي مؤرخ في 2021/05/05 (وثيقة رقم 10) في الشكل قبول الاستئناف و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف بموجب القرار الصادر عنها بتاريخ 2021/06/09 فهرس رقم 21/01397 (وثيقة رقم 14)

حيث أن العقد الوحيد الذي أبرمه العارض مع المدعى عليهما لم يتم إشهاره لدى المحافظة العقارية إلى حد الساعة كما هو مؤكد من طرف المدعى عليهما و من طرف الموثق و مبين بوضوح في البطاقة العقارية المتعلقة بالقطعة الأرضية محل النزاع المقدمة للنقاش مما يجعله عقد غير ناقل للملكية العقارية التي لم تنتقل للمدعى عليهما طبقا للمادة 793 من ق.م. و كذا المواد 14 و 15 و 16 من الأمر 74/75 المؤرخ في 1975/11/12 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري و بقيت هذه الملكية في ذمة العارض المحتفظ بها و بكل حقوق التصرف فيها المتاحة له بصفته المالك الشرعي و بحقه حتى في التراجع عن إيجابه إن اقتضت مصالحه ذلك و أن الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا ثابت في هذا المجال كما هو مبين في القرار الصادر عنها في 2016/11/10 ملف رقم 1016104 المنشور في المجلة القضائية للمحكمة العليا لسنة 2016 عدد 2 (وثيقة رقم 11)

حيث أن المدعى عليهما بنفسهما و الوارث الرابع زعمون محمد أقروا قضائيا بأنهما أسسا إدراج نصيب العارض ضمن ملكيتهما على عقد وحيد و هو العقد المطعون فيه المؤرخ 2018/12/04 بصفته عقد هبة قائم بذاته في دعوى جارية لقسمة شملت القطعة والبنيات المشيدة فوق جزء منها كما هو مبين في حيثيات الحكم الصادر عن محكمة البلدية بتاريخ 2019/12/24 وفي تقرير الخبرة القضائية المعدة من



طرف الخبيرة قروف شهرزاد المقدمين للنقاش (وثائق رقم 12 و 13) مما يؤكد وجود الجزأين المتمثلين من جهة في القطعة الأرضية محل العقد غير المشهر المؤرخ في 2018/04/25 و من جهة أخرى البناية المشيدة على جزء من هذه القطعة التي لم يشملها عقد الهبة غير مشهر المؤرخ في 2018/04/25 القائم الذي لم يتم نقضه و لا تعديله بطرق شرعية

وحيث أن العارض رفع طعن بالنقض ضد هذا القرار أمام الغرفة العقارية للمحكمة العليا التي قضت بقبول الطعن شكلا وموضوعا نقض القرار الصادر عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء البلدة بتاريخ 2021/06/09 تحت رقم الفهرس 01397 و إحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفضل من جديد وفقا للقانون بموجب القرار الصادر عنها بتاريخ 2024/12/05 رقم الفهرس 24/06156 الفاصل في في الملف رقم 1561548 (وثيقة رقم 14)

و عليه و بناء على ما سبق ذكره و الوثائق و السندات المقدمة يلتزم العارض من المجلس الموقر :

في الشكل:

القضاء بقبول الإعادة بعد نقض شكلا

في الموضوع

حيث أنه المحكمة العليا قضت بنقض القرار المطعون فيه بالنقض من طرف العارض و إحالة القضية أمام مجلس المكان مشكل من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون بموجب القرار الصادر عنها بتاريخ 2024/12/05

وحيث أن المحكمة العليا لاحظت بالرجوع إلى القرار المطعون فيه بالنقض بأن قضاة الموضوع لم يناقشوا العقد الثاني الذي حرره الموثق بعنوان عقد إيداع عقد هبة (و هو العقد المطعون في مشروعيته و المطلوب إبطاله) علما و أن الشهر شرط لترتيب الأثر العيني و هو نقل الملكية في العقار كما أنهم لم يناقشوا المادتين 13 و 14 من الأمر رقم 74/75 المؤرخ في 1975/12/11 المتضمن اعداد مسح الأراضي و تأسيس السجل العقاري و لما كان المقرر قانونا أنه ينبغي على الموثقين و كتاب الضبط و السلطات الإدارية أن يعمل على إشهار جميع العقود أو القرارات القضائية الخاضعة للإشهار و المحررة من قبلهم أو بمساعدتهم و ذلك ضمن الأجل المحددة للمادة 90 من المرسوم رقم 63/76 المتعلق بتأسيس السجل العقاري معدل و متمم و أن أجل إتمام الإجراء محددة بالمادة 99 من نفس المرسوم السابق الذكر المعدلة بموجب المادة 31 من 12/98 المؤرخ في 1998/12/31 المتضمن قانون المالية لسنة 1999

و حيث أنه ثابت من خلال السندات والوثائق ملف القضية المقدمة و مؤكد في حيثيات قرار نقض والإحالة للمحكمة العليا بأن العارض وهب نصيبه في الملكية المشاعة لقطعة ارض بموجب عقد هبة مؤرخ في 2018/04/25 مسجل بتاريخ 2018/05/16 و غير مشهر الذي تضمن هبة حقوق عقارية في قطعة ارض و أن هذا العقد لم يتضمن هبة حقوقه في البناية المشيدة فوقها

وحيث أن هذا العقد باعتباره شريعة المتعاقدين لا يمكن تعديله و لا نقضه إلا باتفاق الأطراف طبقا للمادة 106 من ق.م. إلا أنه بعد رفض شهر العقد السابق الذكر من طرف المحافظ العقاري بالبلدة و رغم اعتراض العارض بصفته الواهب على تعديله قام نفس الموثق في غياب العارض بإعداد عقد توثيقي ثاني أحادي الجانب مؤرخ في 2018/12/04 بعنوان إيداع العقد السابق وبموضوع مخالف لمضمون العقد السابق غير المشهر المبرم بين الطرفين

و حيث أن الملكية العقارية لم تنتقل إلى المدعى عليهما طبقا للمادة 793 من ق.م. و المواد 14-16، 15 من الأمر رقم 74/75 المؤرخ في 1975/11/12 المتضمن اعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري و بقيت الملكية في ذمة العارض

وحيث أن عقد الهبة تضمن هبة حقوق عقارية مشاعة في أرض و ليس في أرض عليها بناية و حيث أن العقد المبرم بين العارض و المدعى عليهما هو حجة لما ورد فيه حتى يثبت تزويره طبقا للمادة 324 مكرر 5 من ق.م و حجة لمحتوى الاتفاق المبرم بين الأطراف المتعاقدة بما فيها فقرة تعيين الشيء الموهوب طبقا للمادة 324 مكرر 6 من ق.م.و أن الدفتر العقاري الذي سلم لاحقا ليس السند القانوني المؤسس عليه الهبة لأنه جاء بعد تحرير عقد الهبة وحيث أن الموثق المحرر للعقدين الذي تم سماعه من طرف مستشار بالمجلس الموقر خارج الجلسة و في غياب الأطراف أقر من خلال إجابته على السوالين المطوحيين عليه بأنه قام فعلا بإدخال التغيير المطعون فيه في الفقرتين المعدلتين بطلب من المدعى عليه الأول في غياب العارض بصفته الواهب و بدون موافقته على الإجراء كما هو مبين في محضر سماعه المرفق

وحيث أن المحكمة العليا قضت بقبول طعن العارض شكلا و موضوعا نقض القرار الصادر عن الغرفة العقارية لمجلس قضاء المكان بتاريخ 2021/06/09 تحت رقم فهرس 01397 المطعون فيه و قضت فصلا في المسألة القانونية المثارة من قبل العارض بالوجه الأول لطعنه بالنقض مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للفقرة 5 من المادة 358 من ق.إ.م.إ. بأن قيام الموثق بتحرير عقد إيداع لعقد الهبة الرسمي المبرم بين الأطراف و تعديله في باب التعيين وأصل الملكية دون اتفاق الطرفين خاصة أمام عقد الهبة الأول و الذي رفض المحافظ العقاري شهره أمر مخالف للقانون مما يتعين القول أن الوجه المثار سديد يتعين قبوله و أن ما ذهب إليه قضاة الموضوع تطبيق سيئ للقانون وبذلك يكونوا عرضوا قرارهم للنقض والإبطال مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع الإحالة طبقا للمادة 364 من ق.إ.م.إ.

#### لهذه الأسباب و من أجلها

- في الشكل: القضاء بقبول الإعادة بعد النقض شكلا
- في الموضوع: القضاء بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة البلدية – القسم العقاري بتاريخ 2020/01/14 فهرس رقم 20/00252 و تصديا من جديد القضاء بإبطال العقد الرسمي المحرر من طرف الأستاذ محمد شوشة بتاريخ 2018/12/04 مشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 2019/01/17 مجلد 5264 رقم 10 لعدم مشروعيته و مخالفته للقانون
- تحميل المدعى عليهما في الإعادة جميع المصاريف القضائية.

حرر بالبلدية في 2025/04/13

تحت سائر التحفظات

عن العارض ، وكيلته

الأستاذ ، أحمد أوجلة  
Maître : OUNADIELA AHMED  
محامي معتمد لدى المحكمة العليا  
Avocat agréé à la Cour Suprême  
Cité 110 Lgts Centre ville 01 F2 02 rue Zerkou Moussa BLIDA  
Tel : 025.21.54.29 / Mob: 0697.99.42.02